

1500881-70.2020.8.26.0431

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... informalmente que estava realizando o tráfico de drogas e vendendo cada porção de maconha pelo valor de R\$ 5,00.

Ainda, segundo o relato dos policiais militares, o acusado apresentou nervosismo ao presenciar a viatura policial, já havendo denúncias sobre a prática do tráfico de drogas por ele.

Aos depoimentos de policiais, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

2ª Vara

Rua: Belmiro Pereira, S-367, Pederneiras - SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500881-70.2020.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500881-70.2020.8.26.0431

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RAFAEL APARECIDO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA.

Vistos.

LUCAS RAFAEL APARECIDO DA SILVA, já qualificado, está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 33,"caput", da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 24 de junho de 2020, por volta das 18h20min, na Rua Carlos Copede, 507, nesta cidade e Comarca de Pederneiras, trazia consigo, para fins de tráfico, 30 porções de maconha, com peso de 27,58g, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 91/93).

Recebida a denúncia (fls. 94), o réu foi pessoalmente citado (fls. 104) e apresentou defesa prévia (fls. 139/144).

Não vislumbrando nenhuma hipótese de absolvição sumária prevista no artigo 397, do Código de Processo Penal (fls. 152), durante a instrução criminal, foram ouvidas 02 testemunhas, sendo o réu ao final interrogado (fls. 169/170).

Na mesma oportunidade, em alegações finais, o Ministério Público requereu a total procedência da ação penal com a consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do acusado nos termos do artigo 397, do CPP. Em não sendo este o entendimento, requereu a desclassificação

para o previsto no artigo 28, da Lei de drogas. Em caso de condenação, requereu os benefícios do tráfico privilegiado e as demais benesses legais, bem como o cumprimento da pena em regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

A pretensão punitiva é procedente.

A prova da materialidade emerge do boletim de ocorrência (fls. 04/06), do auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), laudo de constatação provisória (fls. 12/15) e do laudo pericial definitivo de entorpecentes (fls. 80/83).

A autoria também é inconteste e recai sobre o acusado.

A testemunha Arilson Fornazari, policial militar, informou que estava em patrulhamento e, quando o acusado avistou o policiamento militar, apresentou nervosismo. Já havia denúncias de que o réu efetuava o tráfico de drogas há uns 03 meses e resolveram fazer a abordagem. Em revista pessoal, com o réu foi localizado 30 porções de maconha e o valor de R\$ 25,00. Indagado, o réu informou que dentro da residência havia mais drogas. O réu franqueou a entrada no local e no chão da cozinha, perto de uma geladeira, havia um tijolo de maconha e o valor de R\$ 200,00 em dinheiro; no armário, foi localizado mais R\$ 102,00. O réu já havia sido abordado no Bairro Cidade Nova e depois se mudou para a Rua Carlos Copedê.

A testemunha Rodrigo Domingos da Silva, policial militar, disse que o réu foi abordado na posse de drogas e dinheiro. O réu confessou que estava vendendo a R\$ 5,00 cada porção de droga e que na casa dele tinha mais entorpecente. Na residência do réu, foram localizadas mais drogas e dinheiro.

O réu LUCAS RAFAEL APARECIDO DA SILVA, em seu interrogatório em juízo, negou os fatos. Disse que é usuário de maconha e começou a comprar em quantidade maior para não ficar indo em biqueira. Disse que, para não ficar "mexendo" sempre na porção maior, fracionava em porções menores e levava para o serviço. Consumia em torno de 6 a 7 porções no serviço e mais um pouco quando retornava para casa. No dia dos fatos, estava dentro da sua casa quando os policiais adentraram em sua residência bruscamente. O dinheiro era referente ao seu trabalho. A porção de droga estava embaixo de um sofá e outras porções em cima do armário da cozinha. Já foi abordado fazendo uso de drogas e nunca teve problema pessoal com os policiais militares. Não confessou que as drogas eram para venda; a todo momento, sustentou que eram para seu consumo pessoal.

Como se percebe, não há dúvidas sobre a responsabilização do acusado no crime descrito na inicial acusatória.

O acusado foi surpreendido na posse de 30 porções de maconha, já prontas e embaladas para a venda (fls. 07/08 e 09), além do valor de R\$ 25,00.

Outrossim, na residência do acusado foi localizado uma porção bruta de maconha, além do total de mais R\$ 302,00, em notas variadas (fls. 07/08 e 10/11), sem comprovação de origem lícita.

E, segundo o depoimento do policial militar Rodrigo, após a revista pessoal do acusado e a localização dos entorpecentes, ele confessou informalmente que estava realizando o tráfico de drogas e vendendo cada porção de maconha pelo valor de R\$ 5,00.

Ainda, segundo o relato dos policiais militares, o acusado apresentou nervosismo ao presenciar a viatura policial, já havendo denúncias sobre a prática do tráfico de drogas por ele.

Aos depoimentos de policiais, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Afinal, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade, e o Estado não pode selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, sendo inconteste a árdua tarefa de se extrair elementos para verificar a ocorrência do tráfico de drogas. De mais a mais, conforme averiguado nos autos, não há animosidade entre as partes.

Como se sabe, traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas" (RF 320/237). O tipo penal incriminador (misto alternativo) constitui-se de várias fases sucessivas, articuladas uma às outras, variando desde a produção até a sua

entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio. Configurado o crime, portanto, pela conduta de "trazer consigo".

O laudo definitivo de entorpecentes revelou resultado positivo para a presença de maconha, substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil (fls. 80/83).

E a versão fantasiosa apresentada pelo acusado não se sustenta. Tal narrativa encontra-se isolada em todo o contexto probatório, considerando ainda que no interrogatório na delegacia de polícia o réu manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fls. 16) (artigo 156, do CPP).

No mais, aplico a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado ante o preenchimento dos requisitos legais, considerando a primariedade do réu (fls. 37/38).

De rigor, assim, a condenação do acusado.

Passo, pois, à dosagem da reprimenda.

Na primeira fase, em observância ao critério previsto no artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, não há circunstância judicial desfavorável a ser considerada. Por essa razão, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa.

Na segunda fase, não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena como provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem valoradas. Em razão da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), diminuo a pena em 2/3, que passa a ser fixada de maneira definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal, o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime aberto (CP, artigo 36).

De acordo com o que foi decidido pelo E. STF no HC nº 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010), presentes os requisitos previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de multa, no valor de dez dias-multa, que se somarão à pena anteriormente imposta, com fundamento no artigo 44, parágrafo 2º, e artigo 46, do Código Penal.

Ante a falta de elementos seguros a respeito da condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal.

DECIDO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu LUCAS RAFAEL APARECIDO DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário-mínimo. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de multa, no valor de 10 dias-multa, sem prejuízo da anteriormente fixada.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA clausulado em favor do réu.

Isenção de despesas processuais em virtude da assistência judiciária (fls. 152).

Arbitro honorários advocatícios de acordo com a Tabela da DPE/OAB.

Autorizo a DESTRUIÇÃO da(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova (art. 72 da Lei 11.343/06).

Determino a imediata DESTRUIÇÃO da bacia apreendida às fls. 07/08, visto que possui relação com o crime de tráfico de drogas e de natureza sem destinação útil ao Senad.

Decreto o PERDIMENTO em favor da União do valor apreendido proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 79). Com o trânsito em julgado, providencie-se (Lei 11.343/06, art. 63, § 1º).

Com o trânsito em julgado, oficie-se, expedindo-se o necessário, incluindo ofício ao TRE e ao IIRGD, bem como guia de execução definitiva. Em nada mais havendo a ser tratado, arquivem-se os autos.

Publique-se.
Intime-se.
Pederneiras, data da assinatura.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA